

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsificação do Selo ou Sinal Público (art. 296 do CP)

Veja como o crime de “ FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO ” está tipificado no Código Penal:

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Pune-se quem **FALSIFICAR, FABRICAR ou ALTERAR:**

- **SELO PÚBLICO** destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município.
- **SELO OU SINAL** atribuído por lei a entidade de direito público.
- **SELO OU SINAL** atribuído por lei a autoridade.
- **SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO**- ressalta-se que o carimbo para reconhecimento não é sinal público (TJSP, ACrim 280.871, 5ª Câ. Crim., rel. Des. Gomes de Amorim, RT, 803:552).

Não configura crime quem se o titular do selo ou sinal for AUTORIDADE ESTRANGEIRA.

IMPORTANTE. Para ser crime, a FALSIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.

Pune-se quem age com DOLO, ou seja, quem tenha a vontade livre e consciente de praticar as citadas condutas.

A consumação do crime se dá com a FALSIFICAÇÃO, a FABRICAÇÃO ou a ALTERAÇÃO, não precisa o agente criminoso tirar proveito qualquer proveito.

Vamos continuar com as figuras típicas EQUIPARADAS:

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 (...)

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

Vamos analisar cada FIGURAS EQUIPARADAS, ou seja, comete também o crime:

- **QUEM FAZ USO DO SELO OU SINAL FALSIFICADO** – ensina a doutrina de Damásio de Jesus que cuida-se do uso que se refere à destinação regular e normal do selo ou sinal de natureza pública. IMPORTANTE: Ressalto que se quem USOU o selo/sinal foi a mesma pessoa que FALSIFICOU, pune-se somete a “falsificação”, sendo o uso absorvido pela “falsificação”.
- **QUEM UTILIZA INDEVIDAMENTE O SELO OU SINAL VERDADEIRO EM PREJUÍZO DE OUTREM OU EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO**– veja bem, nesse caso não há uma falsificação de selo/sinal público. O sinal/selo público é verdadeiro, porém, o uso é indevido. O selo/sinal é utilizado indevidamente para prejudicar alguém ou para ter proveito próprio/alheio.
- **QUEM ALTERA, FALSIFICA OU FAZ USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS, SIGLAS OU QUAISQUER OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS OU IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**– trata-se uma inovação da Lei 9.983/2000 que visa também proteger marcas, logotipos, siglas e outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos da Administração Pública. Veja um exemplo de aplicação:

USO INDEVIDO DE BRASÃO DA REPÚBLICA. ART. 296 , § 1º , III , DO CP . PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 2. Ao recorrente se imputa a utilização indevida do Brasão da República em documentos particulares. Segundo a acusação, a aposição das Armas Nacionais, associada à qualificação como Deputado Federal suplente causou confusão na identificação da natureza dos documentos, fazendo crer tratar-se de papéis oficiais. 3. O Brasão da República constitui notório símbolo identificador da Administração Pública Federal, porquanto obrigatória a sua utilização por seus órgãos, por força da Lei nº 5.700 /71. 4. Segundo a denúncia, as cartas assinadas pelo recorrente tratavam de interesse particular, nada se relacionando, inclusive, com a função, eventualmente por ele ocupada, de suplente de Deputado Federal. 5. Não há como reconhecer, nesta sede, a atipicidade da conduta imputada ao recorrente, uma vez que, como se sabe, o crime é de mera conduta e não exige, para a sua consumação, a existência de prejuízo material. 6. A denúncia narra a ocorrência de fato típico em tese, não padecendo de vício de inépcia, pois satisfaz todos os requisitos do art. 41 do CPP , apta ao exercício da ampla defesa. 7. Recurso a que se nega provimento.

STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 29397 SP 2010/0220738-3 - Data de publicação: 15/08/2011

Para finalizar, vamos ver o último caso, quando o agente criminoso for FUNCIONÁRIO PÚBLICO:

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 (...)

§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Se quem comete o crime prevalece do cargo (FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ele terá uma AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE. Referido aumento ocorrerá apenas se o funcionário público prevalecer do cargo para tal conduta.

É isso pessoal.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO

Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

- Pune-se quem **FALSIFICAR, FABRICAR ou ALTERAR:**
 - **SELO PÚBLICO** destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município.
 - **SELO OU SINAL** atribuído por lei a entidade de direito público.
 - **SELO OU SINAL** atribuído por lei a autoridade.
 - **SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO** - carimbo para reconhecimento não é sinal público, logo, não configura tal crime sua falsificação.
- **Não configura crime quem se o titular do selo ou sinal for AUTORIDADE ESTRANGEIRA.**
- A FALSIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.
- **TAMBÉM COMETE O CRIME:**
 - **QUEM FAZ USO DO SELO OU SINAL FALSIFICADO**, desde que não seja o mesmo agente que tenha falsificado.

- **QUEM UTILIZA INDEVIDAMENTE O SELO OU SINAL VERDADEIRO EM PREJUÍZO DE OUTREM OU EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO** – o sinal/selo público é verdadeiro, porém, o uso é indevido.
- **QUEM ALTERA, FALSIFICA OU FAZ USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS, SIGLAS OU QUAISQUER OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS OU IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.** Exemplo: uso indevido de Brasão da República.

- Se quem comete o crime prevalece do cargo (FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ele terá uma AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE. Referido aumento ocorrerá apenas se o funcionário público prevalecer do cargo para tal conduta.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
